

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7720/2543

นางไพเราะ ศรีสิงห์
นายโก๊ะ มินิ

โจทก์
จำเลย

ป.รฎีกา มาตรา 116, มาตรา 118

ป. รฎีกา มาตรา 118 หาได้บังคับให้ปิดหรือขีดฆ่าอากรแสตมป์ในขณะที่ทำสัญญาไม่ แม้ในขณะที่โจทก์อ้างส่งสัญญาผูกเอกสารหมาย จ. 1 ต่อศาลจะยังมีได้ปิดอากรแสตมป์ แต่ต่อมาก่อนศาลชั้นต้นพิพากษา โจทก์ได้ขออนุญาตศาลปิดอากรแสตมป์ในตราสารนั้นเองเป็นเงิน 285 บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ต้องปิดตามบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ 5 ท้าย ป. รฎีกา พร้อมทั้งขีดฆ่าแสตมป์นั้นแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นตราสารที่ปิดแสตมป์บริบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย ศาลย่อมรับฟังหนังสือสัญญาผูกเอกสารหมาย จ. 1 เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ไม่จำเป็นต้องเสียเงินเพิ่มก่อนดังจำเลยอ้าง เพราะตามมาตรา 118 บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอากรโดยปิดแสตมป์ครบจำนวนตามอัตราในบัญชีท้ายหมวดนี้และขีดฆ่าแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอากรตามมาตรา 113 และมาตรา 114" ฉะนั้น การที่จะต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มอากรโดยชำระเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 116 จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน ๑๔๗,๐๒๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์แต่ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๐) ต้องไม่เกิน
๓๓,๐๒๒ บาท ตามที่ขอ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์โดยกำหนดค่า
ทนายความ ๔,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า จำเลยลงลายมือชื่อเป็นผู้กู้
ในสัญญากู้เอกสารหมาย จ. ๑ มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า
สัญญากู้เอกสารหมาย จ. ๑ ใช้รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ได้หรือไม่ ที่จำเลย
ฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้ปิดอาการแสดมภ์ในสัญญากู้ให้ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนที่จะ
อ้างส่งเป็นพยานเอกสาร โจทก์เพียงจะยื่นคำร้องขอปิดอาการแสดมภ์ต่อศาลชั้นต้นหลัง
จากสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วและศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตในวันนัดสืบพยานจำเลย
โจทก์จึงได้ปิดอาการแสดมภ์ในวันดังกล่าว เป็นการไม่ชอบ ที่ถูกแล้วโจทก์จะต้องไป
ดำเนินการเสียอากรและเงินเพิ่มอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเสียก่อนที่จะ

นำมาฟ้องและอ้างศาล โดยจะต้องชำระเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่สรรพากร ตามมาตรา ๑๑๖ แห่ง ป. ราษฎร นั้น เห็นว่า ป. ราษฎร มาตรา ๑๑๘ หาได้บังคับ ให้ปิดหรือชี้ดงาอาการแสดมปีในขณะที่ทำสัญญาไม่ แม้ในขณะที่โจทก์อ้างส่งสัญญา กู้ เอกสารหมาย จ. ๑ ต่อศาลจะยังมีได้ปิดอาการแสดมปี แต่ต่อมาก่อนศาลชั้นต้น พิพากษา โจทก์ได้ขออนุญาตศาลปิดอาการแสดมปีในตราสารนั้นเองเป็นเงิน ๒๘๕ บาท ซึ่งมากกว่าจำนวนที่ต้องปิดตามบัญญัติอัตราอาการแสดมปี ข้อ ๕ ท้าย ป. ราษฎร พร้อมทั้งชี้ดงาแสดมปีนั้นแล้ว จึงต้องถือว่าเป็นตราสารที่ปิดแสดมปี บริบูรณ์ครบถ้วนตามกฎหมาย ศาลย่อมรับฟังหนังสือสัญญา กู้ เอกสารหมาย จ. ๑ เป็นพยานหลักฐานในคดีได้ ไม่จำต้องเสียเงินเพิ่มก่อนดังจำเลยอ้าง เพราะตาม มาตรา ๑๑๘ บัญญัติว่า "ตราสารใดไม่ปิดแสดมปีบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับ คู่ฉบับ คู่ฉีก หรือสำเนาตราสารนั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ จนกว่าจะได้เสียอาการโดย ปิดแสดมปีครบจำนวนตามอัตราในบัญญัติท้ายหมวดนี้และชี้ดงาแล้ว แต่ทั้งนี้ไม่ เป็นการเสื่อมสิทธิที่จะเรียกเงินเพิ่มอาการตามมาตรา ๑๑๓ และมาตรา ๑๑๔" ฉะนั้น การที่จะต้องรับผิดชอบเสียเงินเพิ่มอาการโดยชำระเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา ๑๑๖ จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก ฎีกาจำเลยข้อแรกฟังไม่ขึ้น?

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาแทนโจทก์.

(อภิชาติ สุขัคคานนท์-ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์)

ศาลแพ่ง - นายสมาน สอนปาน

ศาลอุทธรณ์ - นายณรงค์พล ทองจีน

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ